



Colombia

Resultados detallados de la evaluación

I. Marcos legales 4.55 / 5

II. Políticas mineras 3.54 / 5

III. Investigación y cumplimiento 4.59 / 5

Puntuación total 12.68 / 15.00



Cada segmento de color representa una dimensión. El gris muestra el margen restante hasta 15.

Acerca de este marcador

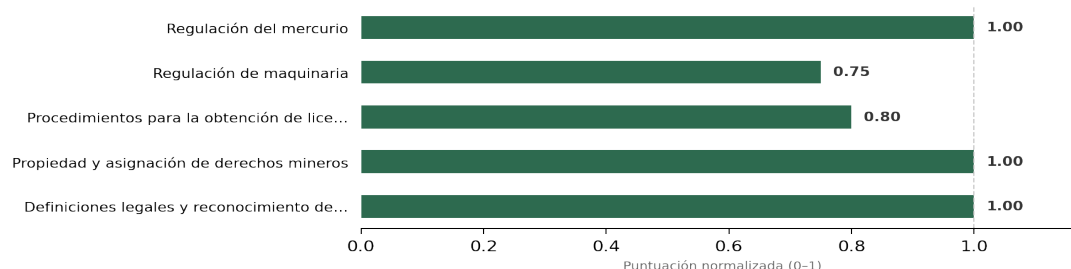
El **Marcador de Políticas Mineras Amazónicas**, liderado por Amazon Conservation Association, evalúa los marcos nacionales de gobernanza de la minería de oro en los países amazónicos. Cada país es evaluado en tres dimensiones — **Marcos Legales**, **Políticas Mineras** e **Investigación y Cumplimiento** — cada una con un valor máximo de 5 puntos, para un total máximo de **15 puntos**. Dentro de cada dimensión, cinco categorías (normalizadas de 0 a 1) se evalúan a través de múltiples criterios.

Colombia obtuvo una puntuación total de **12.68 sobre 15.00**, ocupando el **1.º lugar entre 8 países amazónicos** evaluados. Las páginas siguientes presentan el conjunto completo de criterios, justificaciones y fuentes, organizados por dimensión y categoría.

■ Marcos legales	■ Políticas mineras	■ Investigación y cumplimiento
------------------	---------------------	--------------------------------

Esta evaluación fue producida por Amazon Conservation como parte del [Marcador de Políticas Mineras Amazónicas](#), un componente de [Amazon Mining Watch](#). La evaluación de cada país fue realizada con el apoyo de, respectivamente: Conservación Amazonica – ACEAA (Bolivia), Instituto Centro de Vida (Brasil), Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (Colombia), Fundación Ecociencia (Ecuador), Amazon Conservation Team (Guyana y Surinam), Conservación Amazonica – ACCA (Perú) y SOS Orinoco (Venezuela).

Puntuaciones por categoría



A. Definiciones legales y reconocimiento de derechos

Puntuación: 1.00 / 1.00

¿Define claramente la legislación nacional las condiciones legales bajo las cuales se permite la extracción de oro y las distingue de las actividades consideradas ilegales?

1.0

Criterio 1

Justificación

La legislación colombiana establece un marco legal claro y detallado que define las condiciones para la minería de oro legal y la distingue de las actividades ilegales. La Ley 685 de 2001, o Código de Minas, es la norma principal que regula el sector y establece que el derecho a explorar y explotar minerales de propiedad estatal solo se puede adquirir a través de un contrato de concesión minera debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional [1].

El Código de Minas, en su artículo 159, tipifica la explotación ilícita de yacimientos mineros como un delito, estableciendo una clara distinción entre las actividades legales amparadas por un título minero y las que no lo están. Esta distinción se refuerza con el Decreto 1666 de 2016, que clasifica las actividades mineras en subsistencia, pequeña, mediana y gran minería, estableciendo requisitos y condiciones específicas para cada una [2].

Se hace claridad en cuanto a la tipificación en materia penal, ya que a través del artículo 332 de la Ley 599 de 2000 se identifica como delito la Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. [3]

La Agencia Nacional de Minería (ANM) es la autoridad encargada de administrar los títulos mineros y los registros públicos, lo que permite una clara diferenciación entre las operaciones legales y las ilegales. A través de sus sistemas de información, como el Catastro Minero Nacional, la ANM proporciona acceso público a la información sobre los títulos mineros vigentes, lo que contribuye a la transparencia y al control de la legalidad en el sector [3].

Fuentes

[1] Ley 685 de 2001 (Código de Minas). Disponible en:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9202> [2] Decreto 1666 de 2016. Disponible en:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77883>

[3] Ley 599 de 2000. (Código Penal Colombiano) Disponible en

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6388>

[3] Agencia Nacional de Minería (ANM). Disponible en: <https://www.anm.gov.co/>

¿La legislación nacional ofrece una definición jurídica clara de la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE), distinta de la minería a gran escala o industrial?

1.0

Criterio 2

Justificación

Colombia cuenta con una legislación que define claramente la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) y la diferencia de la minería a gran escala. El Decreto 1666 de 2016 es la norma clave que establece esta clasificación, definiendo criterios específicos basados en el área de la concesión (en hectáreas) y el volumen de producción anual (en gramos o toneladas) [2].

El decreto define la "Minería de Subsistencia" como una actividad desarrollada por personas naturales o grupos, limitada a la extracción a cielo abierto y la recolección de minerales de río, utilizando únicamente herramientas manuales y sin equipos mecanizados. Esta definición incluye el "barequeo" o paneo tradicional, que también está regulado en el Código de Minas (Artículo 155) [1].

La clasificación por escalas se establece de la siguiente manera:

Pequeña minería: Concesiones de hasta 150 hectáreas y producción de hasta 10,000 gramos de metales preciosos al año. Mediana minería: Concesiones de más de 150 y hasta 5,000 hectáreas, con producción de más de 10,000 y hasta 1,000,000 de gramos al año. Gran minería: Concesiones de más de 5,000 hectáreas y producción de más de 1,000,000 de gramos al año.

Esta clasificación detallada proporciona una base clara para la regulación diferenciada de la MAPE y la minería a gran escala, permitiendo la aplicación de políticas y requisitos específicos para cada tipo de operación.

Fuentes

[1] Ley 685 de 2001 (Código de Minas). Disponible en:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9202>

[2] Decreto 1666 de 2016. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77883>

¿El marco jurídico establece condiciones o restricciones específicas para las actividades mineras en territorios indígenas, áreas protegidas, zonas de exclusión minera y tierras comunitarias, incluidas disposiciones relacionadas con el consentimiento, la consulta previa bien informada o la tenencia de la tierra?

1.0

Criterio 3

Justificación

El marco legal colombiano establece condiciones y restricciones específicas para las actividades mineras en territorios indígenas, áreas protegidas y tierras comunitarias. La Constitución Política de 1991, en su artículo 330, establece que la explotación de recursos naturales en territorios indígenas debe realizarse sin afectar la integridad cultural, social y económica de las comunidades y que requiere consulta previa [4].

El Código de Minas, en su artículo 122, establece la figura de las "Zonas Mineras Indígenas", que son áreas delimitadas por la autoridad minera dentro de los territorios indígenas donde las comunidades tienen preferencia para realizar actividades mineras [1]. Además, el Decreto 1076 de 2015, que regula el sector ambiental, establece que no se puede otorgar una licencia ambiental sin la protocolización de la consulta previa cuando esta sea necesaria [5].

La Sentencia C-418 de 2002 de la Corte Constitucional reafirmó la constitucionalidad del artículo 122 del Código de Minas, consolidando la protección de los derechos de las comunidades indígenas en el contexto minero [6]. En cuanto a las áreas protegidas, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) establece restricciones y prohibiciones para actividades mineras en estas zonas, con el fin de proteger la biodiversidad y los ecosistemas.

Fuentes

[1] Ley 685 de 2001 (Código de Minas). Disponible en:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9202>

[4] Constitución Política de Colombia de 1991.

[5] Decreto 1076 de 2015. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78153>

[6] Sentencia C-418 de 2002. Disponible en: <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20025809>

B. Propiedad y asignación de derechos mineros

Puntuación: 1.00 / 1.00

¿La ley asigna derechos de propiedad sobre los minerales, incluido el oro?

1.0

Criterio 4

Justificación

La legislación colombiana asigna claramente los derechos de propiedad sobre los minerales, incluido el oro. La Constitución Política de 1991, en su artículo 332, establece que "El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables" [4]. Esta disposición se desarrolla en el Código de Minas (Ley 685 de 2001), que en su artículo 5º reafirma que "Los minerales de cualquier clase y ubicación, yacientes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado" [1].

El Código de Minas también establece que la propiedad estatal sobre los recursos minerales es inalienable e imprescriptible, y que el derecho a explorar y explotar estos recursos solo se puede adquirir a través de un título minero otorgado por el Estado. Esto significa que, aunque el Estado es el propietario de los minerales, puede otorgar a particulares el derecho a explotarlos a través de un contrato de concesión.

Fuentes

[1] Ley 685 de 2001 (Código de Minas). Disponible en:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9202> [4] Constitución Política de Colombia de 1991.

¿Existen registros transparentes y de acceso público de títulos, licencias o concesiones mineras para la minería artesanal y a pequeña escala (catastros mineros)?

1.0

Criterio 5

Justificación

Colombia cuenta con registros transparentes y de acceso público sobre títulos mineros, incluyendo el Catastro Minero Nacional, que es un sistema en línea administrado por la Agencia Nacional de Minería (ANM) [3]. Este sistema permite a cualquier persona consultar información sobre los títulos mineros vigentes, su ubicación, titular, área y estado.

Además del Catastro Minero, el Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO) proporciona estadísticas y datos sobre el sector minero, contribuyendo a la transparencia [8]. El Decreto 1993 de 2002 establece el SIMCO como la fuente oficial de información del sector, y la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) garantiza el acceso a esta información [9, 10].

Estos sistemas de información pública permiten un control social sobre la asignación de derechos mineros y contribuyen a la transparencia en la gestión del sector.

Fuentes

[3] Agencia Nacional de Minería (ANM). Disponible en: <https://www.anm.gov.co/> [8] Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO). Disponible en: <https://www.simco.gov.co/> [9] Decreto 1993 de 2002. Disponible en: <https://www.minenergia.gov.co/es/repositorio-normativo/normativa/sistema-de-informaci%C3%B3n-minera/> [10] Ley 1712 de 2014. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56884>

¿Existe un registro minero oficial y actualizado que incluya información que permita a las autoridades evitar la superposición de concesiones con derechos ya existentes, como otros títulos, áreas protegidas o tierras indígenas?

1.0

Criterio 6

Justificación

Colombia cuenta con un registro minero oficial y actualizado que impide la superposición de concesiones. El Catastro Minero Nacional, administrado por la ANM, utiliza un sistema de coordenadas georreferenciadas que permite una delimitación precisa de las áreas de los títulos mineros [3].

El Código de Minas, en su artículo 16, establece el principio de "primero en tiempo, primero en derecho", lo que significa que las solicitudes de concesión tienen prelación según el orden de presentación [1]. Antes de otorgar un nuevo título, la ANM realiza una verificación de superposición con títulos existentes, áreas protegidas y territorios indígenas, para evitar conflictos de derechos.

El Registro Minero Nacional, regulado en el artículo 78 del Código de Minas, es el instrumento que da publicidad y autenticidad a los actos y contratos relacionados con los derechos mineros, lo que garantiza la seguridad jurídica y previene la superposición de concesiones [1].

Fuentes

[1] Ley 685 de 2001 (Código de Minas). Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9202>
[3] Agencia Nacional de Minería (ANM). Disponible en: <https://www.anm.gov.co/>

¿Existe algún proceso de formalización para los trabajadores de la minería artesanal y a pequeña escala que operan sin permiso, licencia o concesión formal?

1.0

Criterio 7

Justificación

Colombia ha establecido procesos específicos para la formalización de los mineros de MAPE que operan de manera informal. El Decreto 1666 de 2016, que clasifica la minería por escalas, es un paso importante en este sentido, ya que reconoce la existencia de la minería de subsistencia y establece un marco para su formalización [2].

El Ministerio de Minas y Energía ha desarrollado programas de formalización minera que buscan integrar a los mineros informales a la economía legal, ofreciendo asistencia técnica, capacitación y apoyo para obtener títulos mineros y licencias ambientales [11]. El Código de Minas también regula el "barequeo" como una actividad tradicional que puede ser formalizada [1].

Estos procesos de formalización son fundamentales para mejorar las condiciones de vida de los mineros de MAPE, reducir los impactos ambientales y sociales de la minería informal y fortalecer la gobernanza del sector.

Fuentes

[1] Ley 685 de 2001 (Código de Minas). Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9202> [2] Decreto 1666 de 2016. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77883>

Decreto 1666 de 2016 (clasificación por escalas y formalización minera). Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77883>

Ley 685 de 2001 (Código de Minas). Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9202>

Ministerio de Minas y Energía – Política Nacional de Formalización Minera, 2016. Disponible en: https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/resolucion_minminas_90719_2014.htm#INICIO

Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, Departamento Nacional de Planeación. Disponible en: <https://www.dnp.gov.co/plan-nacional-desarrollo/pnd-2022-2026>

C. Procedimientos para la obtención de licencias mineras

Puntuación: 0.80 / 1.00

¿Existen procedimientos claros para adquirir derechos sobre la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE) para la extracción de oro?

1.0

Criterio 8

Justificación

Colombia cuenta con procedimientos claros y específicos para la adquisición de derechos de MAPE. El Código de Minas, en su Capítulo VII, establece los procedimientos para la presentación de propuestas de concesión, y el artículo 271 regula específicamente la pequeña minería [1].

El Decreto 1666 de 2016 complementa esta regulación, estableciendo procedimientos diferenciados para la minería de subsistencia y la pequeña minería [2]. La Agencia Nacional de Minería (ANM) ha publicado guías y manuales que detallan los pasos a seguir para solicitar un título minero, y ha implementado un sistema en línea para la radicación de solicitudes, lo que facilita el acceso a los procedimientos [3].

Estos procedimientos claros y diferenciados son esenciales para promover la formalización de la MAPE y garantizar que las operaciones se realicen de manera legal y responsable.

Fuentes

[1] Ley 685 de 2001 (Código de Minas). Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9202> [2] Decreto 1666 de 2016. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77883> [3] Agencia Nacional de Minería (ANM). Disponible en: <https://www.anm.gov.co/>

¿Existe algún marco legal que obligue al comprador de oro a verificar su origen legal?

1.0

Criterio 9

Justificación

En Colombia la obligación de verificar la procedencia legal del oro está establecida en las normas que regulan la comercialización de minerales. El Artículo 112 de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo) ordenó implementar controles a la comercialización de minerales y crear un registro de agentes autorizados. Para dar cumplimiento a ello, el Decreto 276 de 2015 (integrado luego en el Decreto Único 1073 de 2015) reglamentó el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) y el uso del Certificado de Origen. En consecuencia, desde 2015 todo comprador de oro debe asegurarse de que el mineral provenga de un explotador o comercializador autorizado y cuente con certificado de origen, conforme a la normativa minera vigente. De este modo, toda persona

que compre oro, sea formal o no, solo puede adquirirlo de fuentes legales acreditadas, so pena de incurrir en comercio ilícito.

Fuentes

Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo)

Decreto 276 de 2015

¿Existen procedimientos específicos de concesión de licencias medioambientales para la minería artesanal y a pequeña escala, incluidos requisitos simplificados o adaptados a las necesidades específicas?

1.0

Criterio 10

Justificación

En Colombia existen procedimientos diferenciados para el licenciamiento ambiental de la minería en pequeña escala, pero estos aún no se encuentran plenamente simplificados ni adaptados a las capacidades técnicas y económicas de los mineros de la MAPE.

El Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.2.3.1.2, establece las autoridades ambientales competentes para otorgar licencias, incluyendo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y las de Desarrollo Sostenible, las cuales pueden delegar esta función en entidades territoriales que cuenten con capacidad técnica y administrativa suficiente. En el caso de la minería metálica, la licencia ambiental es exigible cuando la remoción de material útil y estéril proyectada supera las 2.000.000 toneladas anuales, lo que excluye a la mayoría de operaciones de minería artesanal y de pequeña escala.

Pese a este umbral y a la existencia de competencias descentralizadas, los procedimientos ambientales aplicables a la MAPE siguen siendo complejos, con requerimientos técnicos y económicos difíciles de cumplir para los pequeños productores. Las CAR han implementado mecanismos de evaluación simplificada y algunos programas de acompañamiento, pero estos no están estandarizados a nivel nacional ni constituyen un régimen simplificado formal.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha emitido instrumentos orientativos, como la Guía Ambiental para la Formalización de la Minería de Subsistencia (2020), que busca adaptar los requisitos ambientales, aunque aún se requiere una reglamentación más específica para facilitar la formalización ambiental efectiva de la MAPE.

Fuentes

Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), artículo 2.2.2.3.1.2. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78153>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. "Guía Ambiental para la Formalización de la Minería de Subsistencia", 2020. Disponible en: <https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/02/guia-formalizacion-mineria-subsistencia.pdf>

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. Disponible en: <https://www.anla.gov.co/>

¿Existe alguna entidad gubernamental nacional, regional o estatal que supervise el cumplimiento de los compromisos de las operaciones mineras artesanales y de pequeña escala (MAPE) en virtud de las licencias ambientales mineras?

1.0

Criterio 11

Justificación

En Colombia, la supervisión del cumplimiento de las licencias ambientales por parte de los mineros artesanales y de pequeña escala (MAPE) está a cargo de varias instituciones, según el tipo de minería, la ubicación del proyecto y la

autoridad que otorgó la licencia.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) es responsable de otorgar, controlar y hacer seguimiento a las licencias ambientales de los proyectos mineros de gran escala o de aquellos que trascienden los límites de un departamento. Sin embargo, en el caso de la minería artesanal y de pequeña escala, la competencia recae principalmente en las autoridades ambientales regionales, como las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), las Corporaciones de Desarrollo Sostenible (CDS) y las Autoridades Ambientales Urbanas, de acuerdo con la Ley 99 de 1993. Por otro lado, la Agencia Nacional de Minería (ANM) controla la legalidad de las operaciones mineras, asegurándose de que los mineros cuenten con un título o contrato minero vigente y que cumplan con los requisitos establecidos en el Código de Minas (Ley 685 de 2001) y en el Decreto 1666 de 2016, que regula la formalización de la minería de pequeña escala.

Fuentes

Ley 99 de 1993 (Sistema Nacional Ambiental – SINA);

Ley 685 de 2001 (Código de Minas);

Decreto 1666 de 2016 (Formalización Minera);

¿Se otorgan concesiones o licencias mineras por un período fijo con reevaluación obligatoria antes de la prórroga? *Se puede otorgar 0,5 en los casos en que la reevaluación sea obligatoria, incluso cuando no haya un período fijo para la concesión minera.

0.0

Criterio 12

Justificación

Colombia establece un plazo general de treinta (30) años para los contratos de concesión minera, contados a partir de la fecha de inscripción del contrato en el Registro Minero Nacional. Antes de la expiración de dicho período, el concesionario podrá solicitar una prórroga por hasta treinta (30) años adicionales, la cual se formalizará mediante un acta suscrita por las partes y registrada en el mismo Registro. Al término de la prórroga, el concesionario tendrá preferencia para contratar nuevamente la misma área y continuar con las labores de explotación, las cuales no deberán suspenderse mientras se perfecciona el nuevo contrato.

En cuanto a la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), la normativa de formalización, regulada por el Decreto 1949 de 2017, artículo 2.2.5.4.2.7, literal d, dispone que el Subcontrato de Formalización Minera se suscribirá por un período no inferior a cuatro (4) años, prorrogable de manera sucesiva previa aprobación de la Autoridad Minera Nacional, sin que pueda exceder la vigencia del título minero principal.

Fuentes

Ley 685 de 2001

Decreto 1666 de 2016

Decreto 1949 de 2017

D. Regulación de maquinaria

Puntuación: 0.75 / 1.00

¿El uso de maquinaria en la minería artesanal y a pequeña escala está sujeto a regulación y licencia?

1.0

Criterio 13

Justificación

El uso de maquinaria en la MAPE en Colombia está sujeto a una regulación clara. El Decreto 1666 de 2016 establece una diferenciación fundamental entre la minería de subsistencia, que se limita a herramientas manuales, y la pequeña minería, que puede utilizar maquinaria [2].

El Código de Minas también regula el "barequeo" como una actividad estrictamente manual [1]. Para utilizar maquinaria, los mineros deben obtener un título minero de pequeña, mediana o gran escala, y una licencia ambiental que autorice el uso de equipos mecanizados. La regulación del uso de maquinaria es un elemento clave para controlar los impactos ambientales de la minería y para diferenciar las distintas escalas de operación.

Fuentes

[1] Ley 685 de 2001 (Código de Minas). Disponible en:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9202> [2] Decreto 1666 de 2016. Disponible en:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77883>

¿Se requieren evaluaciones de impacto ambiental (EIA) para las operaciones mecanizadas de minería artesanal y a pequeña escala (MAPE)?

1.0

Criterio 14

Justificación

En Colombia, la realización de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es obligatoria para todas las operaciones mineras mecanizadas, sin importar su escala, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, que regula el licenciamiento ambiental en el país.

Dicho decreto establece que toda actividad minera que utilice maquinaria o equipos mecanizados requiere obtener una licencia ambiental previa, y que el EIA es un requisito indispensable para su otorgamiento. Esta exigencia aplica tanto a la minería de mediana y gran escala como a las formas de MAPE mecanizada, que se distinguen de la minería artesanal precisamente por el uso de maquinaria.

La Resolución 1402 de 2018, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente), adopta la metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales, incluyendo los EIA. Esta metodología define el contenido mínimo, los procedimientos técnicos y las herramientas de evaluación de impactos derivados del uso de maquinaria en la actividad minera.

Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) son las autoridades competentes para evaluar y aprobar los EIA de proyectos de menor escala, mientras que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) conserva la competencia sobre los proyectos de mayor envergadura.

Fuentes

[5] Decreto 1076 de 2015. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78153>

[14] Resolución 1402 de 2018.

¿Existen controles gubernamentales sobre la importación, venta o arrendamiento de maquinaria minera?

0.5

Criterio 15

Justificación

Existen controles gubernamentales sobre la importación de maquinaria minera, principalmente a través de los controles aduaneros de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) [16]. Sin embargo, no existen controles específicos y sistemáticos sobre la venta y el arrendamiento de maquinaria minera a nivel interno.

La falta de un registro nacional de maquinaria minera dificulta el seguimiento de los equipos una vez que ingresan al país, lo que puede facilitar su uso en actividades ilegales. Aunque existen regulaciones generales sobre la

importación de maquinaria industrial, no hay un marco específico para la maquinaria minera que permita un control efectivo de su comercialización y uso.

Fuentes

[16] Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Disponible en: <https://www.dian.gov.co/>

¿Existe algún registro nacional o subnacional de maquinaria pesada utilizada en la minería?

1.0

Criterio 16

Justificación

Colombia implementó un registro nacional de maquinaria pesada utilizada con fines agrícolas, industriales y de construcción, así como en operaciones de minería de oro a pequeña escala. La Resolución N.º 1.068/2015 del Ministerio de Transporte exige que las máquinas pesadas estén inscritas en el Registro Nacional de Tránsito (Sistema RUNT) y cuenten con dispositivos GPS para su rastreo. Esta medida se adoptó tras un decreto presidencial del año anterior (Decreto N.º 723/2014), que establecía una serie de acciones para combatir la minería ilegal, como parte de un plan regional de los países andinos destinado a reprimir esta actividad mediante un mayor control sobre las importaciones y otras medidas. Además, Colombia ha venido utilizando diversas herramientas tecnológicas, como imágenes satelitales, sensores remotos y GPS, para rastrear maquinaria que opera ilegalmente en zonas sin autorización minera.

Fuentes

Resolución N.º 1.068/2015 del Ministerio de Transporte

Decreto N.º 723/2014

¿Existen registros o bases de datos transparentes y de acceso público de las licencias o permisos otorgados para el uso de maquinaria en operaciones de minería artesanal y a pequeña escala?

0.0

Criterio 17

Justificación

No existen en Colombia registros o bases de datos públicas y transparentes sobre las licencias o permisos para el uso de maquinaria en operaciones de MAPE. La información sobre la maquinaria autorizada en una licencia ambiental no está sistematizada ni es de fácil acceso para el público.

Esta falta de transparencia dificulta el control social sobre el uso de maquinaria y la verificación del cumplimiento de las condiciones de las licencias ambientales. La creación de una base de datos pública sobre la maquinaria autorizada en cada proyecto minero sería una medida importante para mejorar la transparencia y el control en el sector.

Fuentes

Investigación en sitios web de la Agencia Nacional de Minería y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

¿Están obligados los operadores a equipar la maquinaria pesada con GPS u otros dispositivos de seguimiento con fines de monitorización?

1.0

Criterio 18

Justificación

La Resolución N.º 1.068/2015 del Ministerio de Transporte exige que toda maquinaria pesada esté registrada en el Registro Nacional de Tránsito (Sistema RUNT) y cuente con un dispositivo GPS instalado para fines de rastreo. Según los proponentes del registro de maquinaria, esta medida podría fortalecer el control público sobre el uso de equipos por parte de los mineros que extraen oro en zonas no autorizadas o restringidas, así como mejorar la supervisión de aquellos que emplean maquinaria distinta, y potencialmente más perjudicial para el medio ambiente, a la previamente autorizada. El registro podría operar mediante parámetros comunes de licenciamiento o a través de la tecnología GPS, permitiendo así el aprovechamiento del monitoreo geoespacial en tiempo real.

Fuentes

Resolución N.º 1.068/2015 del Ministerio de Transporte

E. Regulación del mercurio

Puntuación: 1.00 / 1.00

¿Están reguladas por la legislación nacional la importación, venta y uso de mercurio?

1.0

Criterio 19

Justificación

Colombia cuenta con una regulación integral del mercurio que abarca su importación, venta y uso. La Ley 1658 de 2013 es la norma principal que establece disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio en el país, con el objetivo de proteger la salud humana y el medio ambiente [17].

La ley establece un Registro de Usuarios de Mercurio, administrado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que permite un seguimiento y control de toda la cadena del mercurio, desde su importación hasta su uso final. Además, el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) controla la importación de mercurio y los productos que lo contienen.

Fuentes

[17] Ley 1658 de 2013. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53781>

¿Existen restricciones o prohibiciones específicas sobre el uso de mercurio en la fabricación de maquinaria agrícola?

1.0

Criterio 20

Justificación

En Colombia, el uso de mercurio en la minería se encuentra totalmente prohibido. La Ley 1658 de 2013 estableció un período de transición de cinco años para que el sector minero, especialmente la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), pudiera adaptarse y migrar hacia tecnologías limpias. Este período culminó el 15 de julio de 2018, fecha a partir de la cual la prohibición se hizo total, definitiva y sin excepciones en todo el territorio nacional.

Previo a esta ley, la Resolución 1402 de 2006 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ya había establecido restricciones y lineamientos técnicos para reducir el uso de mercurio en la minería aurífera. La Ley 1658 consolidó y amplió estas medidas, fijando sanciones administrativas y económicas para quienes incumplieran la prohibición.

Adicionalmente, el Código Penal Colombiano, mediante el artículo 338A incorporado por la Ley 2111 de 2021, tipifica el uso, producción, comercialización o tenencia ilícita de mercurio como delito, reforzando los mecanismos de control y sanción.

Estas disposiciones ubican a Colombia como uno de los primeros países de América Latina en implementar una

prohibición total del mercurio en la minería, alineada con los compromisos asumidos en el marco del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, ratificado por la Ley 1892 de 2018.

Fuentes

Ley 1658 de 2013 (por la cual se establecen disposiciones para la reducción y eliminación del uso de mercurio en actividades productivas). Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53781>

Resolución 1402 de 2006 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – restricciones al uso de mercurio). Disponible en: <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20837>

Ley 2111 de 2021 (por la cual se modifica el Código Penal e introduce el artículo 338A sobre el uso ilícito de mercurio). Disponible en: <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30042065>

Ley 1892 de 2018 (por medio de la cual se aprueba el Convenio de Minamata sobre el Mercurio). Disponible en: <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30035032>

¿Existe algún sistema para rastrear el origen, la distribución y el uso final del mercurio?

1.0

Criterio 21

Justificación

Colombia cuenta con un sistema para rastrear el mercurio a través del Registro de Usuarios de Mercurio, establecido en la Ley 1658 de 2013 [17]. Este registro, administrado por el Ministerio de Ambiente, permite un seguimiento de toda la cadena del mercurio, desde su importación hasta su uso final.

Además, la DIAN controla las importaciones de mercurio, y solo las empresas debidamente registradas y autorizadas pueden importar y comercializar esta sustancia. Este sistema de seguimiento es esencial para controlar el comercio ilegal de mercurio y para garantizar que se cumpla la prohibición de su uso en la minería.

Fuentes

[17] Ley 1658 de 2013. Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53781>

¿Existen procedimientos establecidos para la incautación, el transporte y la disposición final del mercurio confiscado, especialmente tras las operaciones contra la minería ilegal de oro?

1.0

Criterio 22

Justificación

Colombia cuenta con marcos normativos y guías técnicas que orientan la incautación, transporte y disposición final del mercurio confiscado; sin embargo, no existen procedimientos operativos estandarizados ni una implementación homogénea en todo el territorio nacional.

La Ley 1658 de 2013 estableció la obligación de eliminar el uso de mercurio y de garantizar una disposición final ambientalmente segura de las existencias decomisadas. Posteriormente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) elaboró diversas guías técnicas para el manejo de sustancias químicas peligrosas, incluyendo el mercurio, entre ellas: la “Guía para el manejo responsable del mercurio” (ARM, 2018), la “Guía para el manejo y almacenamiento de mercurio” (PNUMA, 2017) y la “Guía para el manejo de 25 sustancias químicas” (MinAmbiente, 2021). Estas orientaciones brindan criterios técnicos para el almacenamiento temporal, el transporte seguro y la disposición final del mercurio incautado.

En la práctica, la Policía Nacional y la DIJIN aplican protocolos internos de cadena de custodia y transporte de sustancias peligrosas, pero no existe un manual nacional unificado ni un protocolo interinstitucional obligatorio. Esto genera vacíos en la coordinación y capacidad operativa, especialmente en zonas mineras donde las instituciones

carecen de infraestructura para almacenamiento temporal y disposición final segura.

Por tanto, aunque existen lineamientos normativos y técnicos, los desafíos persisten en la implementación efectiva, la coordinación interinstitucional y la cobertura territorial de dichos procedimientos.

Fuentes

Ley 1658 de 2013 (por la cual se establecen disposiciones para la reducción y eliminación del uso de mercurio).

Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53781>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Plataforma Químicos, Documentos sobre mercurio:

<https://quimicos.minambiente.gov.co/mercurio-documentos/>

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Guía para el manejo y almacenamiento de mercurio, 2017. Disponible en: <https://www.unep.org/globalmercurypartnership/resources/guidance/guia-para-el-man-ejo-y-almacenamiento-de-mercurio>

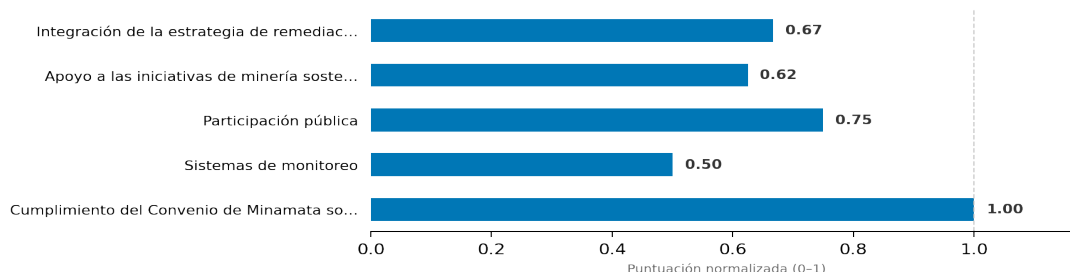
Alianza por la Minería Responsable (ARM). Guía para el manejo responsable del mercurio, 2018. Disponible en: https://www.responsiblemines.org/wp-content/uploads/2018/08/Gu%C3%ADa-para-el-manejo-responsable-del-mercurio_vf.pdf

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Guía para el manejo de 25 sustancias químicas peligrosas, 2021.

Disponible en:

https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/guia_manejo_25_sustancias_quimicas.pdf

Puntuaciones por categoría



F. Cumplimiento del Convenio de Minamata sobre el Mercurio

Puntuación: 1.00 / 1.00

¿Es el país signatario o Parte del Convenio de Minamata sobre el Mercurio?

1.0

Criterio 23

Justificación

Colombia es signatario y Parte del Convenio de Minamata sobre el Mercurio. El país firmó el convenio el 10 de octubre de 2013 y lo ratificó mediante la Ley 1892 de 2018 [18]. La ratificación se depositó el 26 de agosto de 2019, y el convenio entró en vigor para Colombia el 26 de noviembre de 2019.

La adhesión de Colombia al Convenio de Minamata demuestra su compromiso con la protección de la salud humana y el medio ambiente de los efectos del mercurio, y refuerza las políticas nacionales de erradicación de su uso en la minería.

Fuentes

[18] Ley 1892 de 2018. Disponible en: <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30035032>

¿Ha ratificado el país el Convenio de Minamata?

1.0

Criterio 24

Justificación

Colombia ratificó el Convenio de Minamata el 26 de agosto de 2019, después de haberlo aprobado mediante la Ley 1892 de 2018 [18]. La ratificación formaliza el compromiso del país con las disposiciones del convenio y lo obliga a implementar las medidas necesarias para reducir y eliminar el uso de mercurio.

Fuentes

[18] Ley 1892 de 2018. Disponible en: <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30035032>

¿Ha presentado el país un informe de evaluación inicial como parte de su participación en la Convención?

1.0

Criterio 25

Justificación

Colombia ha cumplido con la presentación de su Informe de Evaluación Inicial (Minamata Initial Assessment – MIA), en el marco de sus obligaciones como Estado Parte del Convenio de Minamata sobre el Mercurio.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) lideró la elaboración del MIA con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). Este informe incluye un diagnóstico nacional sobre las fuentes de emisión y liberación de mercurio, la normativa existente, las capacidades institucionales, y las necesidades para implementar el Convenio.

La presentación del MIA fue confirmada por el Secretariado del Convenio de Minamata, que registra oficialmente a Colombia entre los países que han completado y entregado su evaluación inicial, disponible en la página oficial del Convenio.

Fuentes

Convenio de Minamata sobre el Mercurio – Evaluaciones Iniciales (Minamata Initial Assessments): Colombia.
Disponible en: <https://minamataconvention.org/es/minamata-convention-initial-assessments-colombia>

¿Ha elaborado y presentado el país un Plan de Acción Nacional (PAN) sobre el mercurio de conformidad con el Convenio?

1.0

Criterio 26

Justificación

Colombia ha elaborado y presentado oficialmente su Plan de Acción Nacional (PAN) para reducir y, en lo posible, eliminar el uso de mercurio en la Minería Artesanal y en Pequeña Escala de Oro (MAPE), en cumplimiento de las disposiciones del Convenio de Minamata sobre el Mercurio.

El PAN de Colombia, finalizado y publicado en 2024, fue elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). Este plan establece un marco estratégico y operativo para abordar los impactos del mercurio en la MAPE, incluyendo medidas de reducción, control y eliminación progresiva, así como estrategias de fortalecimiento institucional, formalización minera, monitoreo ambiental y salud pública.

El Secretariado del Convenio de Minamata confirma la recepción y publicación del documento en su portal oficial, consolidando el cumplimiento de Colombia con esta obligación internacional.

Fuentes

Convenio de Minamata sobre el Mercurio – Planes de Acción Nacionales (National Action Plans). Colombia – Plan de Acción Nacional sobre el mercurio en la MAPE, 2024. Disponible en: https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/national_action_plan/Colombia-ASGM-NAP-2024-SP.pdf

¿Menciona explícitamente el Plan de Acción Nacional los bosques o los ecosistemas forestales en el contexto de las estrategias de reducción del mercurio?

1.0

Criterio 27

Justificación

El Plan de Acción Nacional (PAN) sobre el mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala de oro en Colombia (2024) sí hace referencia explícita a los ecosistemas forestales y selváticos, tanto de manera directa como indirecta, en el marco de sus estrategias de reducción de emisiones, liberaciones y riesgos de exposición.

En la Estrategia 3, titulada “Reducción de emisiones, liberaciones y riesgos de exposición”, el PAN incluye la actividad de “Hacer el mapeo y monitoreo de sitios contaminados por mercurio en las zonas de influencia de la MAPE de oro”. Dado que gran parte de esta actividad minera ocurre en zonas selváticas, ribereñas y de ecosistemas forestales, esta

acción implica necesariamente la evaluación del impacto del mercurio sobre suelos, ríos y sedimentos dentro de estos ecosistemas.

Asimismo, la Estrategia 5, “Estrategia contra la explotación ilícita de minerales”, aborda una de las principales causas directas de la deforestación en Colombia. Esta estrategia incluye medidas como el “fortalecimiento de la capacidad investigativa” y el “aumento de esfuerzos para combatir y erradicar la explotación ilícita de minerales”, que contribuyen directamente a la protección de los bosques y la reducción de la deforestación asociada con la minería ilegal de oro.

Por tanto, el PAN integra la dimensión forestal de manera transversal, tanto en la mitigación de impactos del mercurio sobre los ecosistemas como en la prevención de la pérdida de cobertura boscosa derivada de la minería ilegal, cumpliendo plenamente con el criterio evaluado.

Fuentes

Plan de Acción Nacional sobre el Mercurio en la MAPE de Oro – Colombia (2024). Disponible en: https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/national_action_plan/Colombia-ASGM-NAP-2024-SP.pdf

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Proyecto de Implementación del Convenio de Minamata en Colombia. Disponible en: <https://quimicos.minambiente.gov.co/mercurio-documentos/>

Convenio de Minamata sobre el Mercurio – Planes de Acción Nacionales. Disponible en: <https://minamataconvention.org>

¿El Plan de Acción Nacional (PAN) hace referencia específica a la región amazónica en su análisis, objetivos o acciones propuestas?

1.0

Criterio 28

Justificación

El Plan de Acción Nacional (PAN) sobre el mercurio en la minería artesanal y en pequeña escala de oro en Colombia (2024) menciona de forma específica y directa a la región amazónica, tanto en su diagnóstico como en sus estrategias de acción.

En el diagnóstico inicial, el PAN identifica a la Amazonía colombiana como una de las principales regiones afectadas por la minería aurífera con uso de mercurio, destacando los departamentos de Putumayo, Guainía, Vaupés y el norte del Amazonas como zonas de alta vulnerabilidad ambiental y social debido a la contaminación de cuerpos de agua, la deforestación y la afectación a comunidades indígenas.

La evidencia más contundente se encuentra en la Estrategia 5, titulada “Estrategia contra la explotación ilícita”, que incluye la Actividad IV, literal c, donde se establece expresamente la acción de: “Articular las acciones del Plan de Acción para la Prevención, Control y Mitigación de la Explotación Ilícita de Minerales en Territorios Indígenas de la Amazonía Colombiana.”

Esta disposición demuestra que el PAN no solo menciona la región amazónica, sino que la incorpora como un foco explícito de intervención prioritaria dentro de sus medidas para combatir la minería ilegal, proteger los ecosistemas forestales y reducir el uso de mercurio.

Fuentes

Plan de Acción Nacional sobre el Mercurio en la MAPE de Oro – Colombia (2024). Disponible en: https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/national_action_plan/Colombia-ASGM-NAP-2024-SP.pdf

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Proyecto de Implementación del Convenio de Minamata en Colombia. Disponible en: <https://quimicos.minambiente.gov.co/mercurio-documentos/>

¿Tiene en cuenta el Plan de Acción Nacional los enfoques interseccionales?

1.0

Criterio 29

Justificación

El Plan de Acción Nacional (PAN) sobre el mercurio en la minería artesanal y en pequeña escala de oro en Colombia (2024) integra enfoques interseccionales en su diagnóstico, estrategias y acciones. El documento reconoce las diferentes formas de vulnerabilidad asociadas a la exposición al mercurio, teniendo en cuenta las dimensiones de género, edad, pertenencia étnica y territorio.

En el diagnóstico situacional, el PAN identifica los impactos diferenciados del mercurio sobre mujeres, comunidades indígenas, afrocolombianas y poblaciones rurales. Señala que las mujeres vinculadas a la MAPE —particularmente en actividades de amalgamación y procesamiento— enfrentan mayores riesgos por exposición directa y por su rol en el cuidado de la salud familiar.

Asimismo, el plan promueve un enfoque de género y de inclusión social, incorporado de manera transversal en las estrategias de acción. En la Estrategia 3 (“Reducción de emisiones, liberaciones y riesgos de exposición”), se establece la necesidad de diseñar programas de sensibilización y educación ambiental con enfoque diferencial, dirigidos a comunidades vulnerables. En la Estrategia 4 (“Fortalecimiento de capacidades y generación de conocimiento”), se plantea la formación de mujeres mineras en prácticas libres de mercurio y en liderazgo comunitario.

Fuentes

Plan de Acción Nacional sobre el Mercurio en la MAPE de Oro – Colombia (2024). Disponible en: https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/national_action_plan/Colombia-ASGM-NAP-2024-SP.pdf

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Proyecto de Implementación del Convenio de Minamata en Colombia. Disponible en: <https://quimicos.minambiente.gov.co/mercurio-documentos/>

Convenio de Minamata sobre el Mercurio – Planes de Acción Nacionales. Disponible en:
<https://minamataconvention.org>

G. Sistemas de monitoreo

Puntuación: 0.50 / 1.00

¿Existen sistemas de monitoreo gubernamentales para evaluar los impactos ambientales y sociales de la minería artesanal y a pequeña escala?

0.5

Criterio 30

Justificación

Colombia cuenta con sistemas de monitoreo ambiental liderados por el gobierno, pero no están específicamente diseñados para evaluar impactos de la MAPE. El IDEAM administra el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBYC) que monitorea deforestación y puede detectar actividades mineras, pero no evalúa específicamente impactos sociales de MAPE [5]. Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) realizan seguimiento a licencias ambientales, pero de manera general para todos los proyectos mineros, no específicamente para MAPE.

Fuentes

1. Decreto 1655 de 2017

• URL: <https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/08/decreto-1655-de-2017.pdf>

• Establece el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC)

2. IDEAM - SMByC

• URL:

<https://www.ideam.gov.co/nuestra-entidad/ecosistemas-e-informacion-ambiental/sistema-monitoreo-bosques-carbono>

• Sistema de monitoreo de deforestación y cambios forestales

LIMITACIONES IDENTIFICADAS:

• Sistemas de monitoreo no específicos para MAPE

• Falta de evaluación integral de impactos sociales

• Monitoreo fragmentado entre diferentes instituciones

¿Se utiliza la vigilancia satelital o geoespacial para detectar actividades de minería artesanal y a pequeña escala ilegales o sin licencia?

1.0

Criterio 31

Justificación

Sí. Colombia utiliza de manera continua sistemas de monitoreo satelital y geoespacial para la detección y seguimiento de actividades mineras ilegales o no autorizadas, incluidas aquellas relacionadas con la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE).

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) opera el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC), el cual genera alertas trimestrales y anuales de deforestación mediante el análisis de imágenes satelitales de mediana y alta resolución (Landsat, Sentinel, Planet). Estas alertas permiten identificar patrones de pérdida de cobertura forestal asociados a minería ilegal, especialmente en la región amazónica. Los resultados son compartidos con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares, apoyando operaciones de control ambiental y judicial.

El Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO), administrado por el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería (ANM), integra información georreferenciada sobre títulos mineros, solicitudes en trámite y zonas excluidas o restringidas. Esta base de datos permite cruzar información con imágenes satelitales para detectar actividades sin licencia o fuera de los polígonos autorizados.

El Decreto 1993 de 2002 establece al SIMCO como el sistema oficial de información minera, disponiendo la actualización permanente de la cartografía y los registros geoespaciales del sector. En la práctica, estos datos son utilizados por el Comando contra el Crimen Organizado del Ministerio de Defensa Nacional en operaciones de vigilancia como la Operación Artemisa, orientada a la detección satelital y desmantelamiento de frentes de minería ilegal.

Adicionalmente, el Informe de Explotación de Oro de Aluvión (EVOA), elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el marco de un convenio de cooperación con el Gobierno de Colombia, constituye una fuente fundamental de monitoreo geoespacial. Este informe se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y utiliza imágenes satelitales y análisis geoespacial para identificar y clasificar las áreas de explotación aurífera aluvial en todo el país.

Fuentes

IDEAM – Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC). Disponible en:

<https://www.ideam.gov.co/nuestra-entidad/ecosistemas-e-informacion-ambiental/sistema-monitoreo-bosques-carbono>

SIMCO – Sistema de Información Minero Colombiano. Disponible en: <https://www.simco.gov.co/>

Decreto 1993 de 2002 (por el cual se crea el SIMCO como sistema oficial de información minera). Disponible en:

<https://minenergia.gov.co/es/repositorio-normativo/normativa/sistema-de-informaci%C3%B3n-mineral/>

UNODC – Informe de Explotación de Oro de Aluvión (EVOA), en coordinación con el Gobierno de Colombia.
Disponible en: https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/Explotaci-n-de-Oro-de-Aluvi-n-EVOA-por-Departament/ub8r-2956/about_data

¿Pueden los sistemas gubernamentales de vigilancia por satélite distinguir entre actividades mineras artesanales, semimecanizadas y mecanizadas?

0.0

Criterio 32

Justificación

Los sistemas gubernamentales de monitoreo satelital y geoespacial en Colombia no poseen la capacidad técnica para distinguir automáticamente entre actividades mineras artesanales, semi-mecanizadas y mecanizadas con base únicamente en imágenes satelitales.

El Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBYC) del IDEAM permite identificar cambios en la cobertura forestal y detectar pérdidas de vegetación asociadas a la minería aurífera, especialmente en regiones como la Amazonía, el Chocó y el Bajo Cauca. Sin embargo, el sistema se centra en la detección de áreas perturbadas y no en la caracterización técnica de la actividad minera.

Del mismo modo, los reportes derivados de análisis satelital, como el Informe de Explotación de Oro de Aluvión (EVOA) elaborado por la UNODC en cooperación con el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente, identifican la extensión de las áreas afectadas y los patrones espaciales de explotación, pero requieren verificación de campo o interpretación manual para diferenciar entre minería artesanal, semi-mecanizada y mecanizada.

Hasta la fecha, Colombia no dispone de algoritmos automatizados ni plataformas nacionales que integren indicadores técnicos (por ejemplo, tipo de maquinaria, tamaño de infraestructura o densidad de remoción) que permitan clasificar la escala operativa de la minería a partir del análisis satelital.

Fuentes

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) – Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBYC). Disponible en:

<https://www.ideam.gov.co/nuestra-entidad/ecosistemas-e-informacion-ambiental/sistema-monitoreo-bosques-carbono>

UNODC – Informe de Explotación de Oro de Aluvión (EVOA), en coordinación con el Gobierno de Colombia.
Disponible en: https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/Explotaci-n-de-Oro-de-Aluvi-n-EVOA-por-Departament/ub8r-2956/about_data

¿El gobierno mide la concentración de mercurio en los cuerpos de agua, la cadena alimentaria y/o las poblaciones potencialmente afectadas?

0.5

Criterio 33

Justificación

El Gobierno de Colombia realiza mediciones de mercurio, pero de manera limitada, no sistemática y con cobertura parcial. Si bien existen esfuerzos institucionales relevantes, aún no se cuenta con un sistema nacional integrado y continuo de monitoreo que abarque las distintas matrices ambientales (agua, aire, suelo, alimentos) y los efectos en la salud humana.

El Instituto Nacional de Salud (INS) ha desarrollado estudios epidemiológicos y biomonitoreos en poblaciones mineras y ribereñas de regiones como Antioquia, Bolívar, Chocó y Cauca, evidenciando altos niveles de mercurio en sangre y cabello. Sin embargo, estos estudios se han realizado de manera puntual y sin periodicidad establecida, por

lo que no conforman una red de vigilancia nacional sostenida.

El IDEAM, junto con algunas Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), efectúa monitoreos de calidad del agua que incluyen mediciones de mercurio en cuencas afectadas por la minería aurífera (por ejemplo, los ríos Atrato, Magdalena y Caquetá). Pese a ello, los informes son fragmentados, heterogéneos y dependientes de la capacidad operativa regional.

El propio Plan de Acción Nacional (PAN) sobre el Mercurio en la MAPE, elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) en cumplimiento de la Convención de Minamata, reconoce esta debilidad institucional. En su Estrategia 3 (Reducción de Emisiones), el PAN propone “hacer el mapeo y monitoreo de sitios contaminados por mercurio” y “realizar estudios de presencia de mercurio en matrices ambientales”. Asimismo, la Estrategia 9 (Salud Pública) plantea “realizar seguimiento al comportamiento de la notificación de casos de intoxicación por mercurio” y consolidar información para identificar a las poblaciones expuestas.

Estas acciones evidencian el reconocimiento oficial del problema y el compromiso por avanzar hacia un sistema más estructurado de monitoreo interinstitucional, aunque su implementación aún está en desarrollo.

Fuentes

1. Instituto Nacional de Salud

• URL: <https://www.ins.gov.co/>

• Realiza estudios epidemiológicos sobre exposición a mercurio

2. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) – Informes de calidad del agua y monitoreo de mercurio.

<https://www.ideam.gov.co>

Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) – Monitoreos regionales (CORANTIOQUIA, CODECHOCÓ, CORPOAMAZONIA).

3. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) – Plan de Acción Nacional para la Minería Artesanal y en Pequeña Escala (PAN-Mercurio), Estrategias 3 y 9.

<https://www.minambiente.gov.co>

H. Participación pública

Puntuación: 0.75 / 1.00

¿Existen mecanismos legales que permitan a la sociedad civil supervisar, participar o contribuir al seguimiento de los impactos de la minería artesanal y a pequeña escala y de las políticas de sostenibilidad?

1.0

Criterio 34

Justificación

Colombia cuenta con múltiples canales legales para la participación de la sociedad civil en monitoreo y fiscalización. La Constitución de 1991 establece el derecho de participación ciudadana, y la Ley 134 de 1994 regula los mecanismos de participación ciudadana [8]. Las veedurías ciudadanas están reguladas por la Ley 850 de 2003, que permite a la ciudadanía ejercer vigilancia sobre la gestión pública [9]. Además, la Ley 1712 de 2014 garantiza el acceso a la información pública [10].

El Acuerdo de Escazú (aprobado en Colombia por la Ley 2273 de 2022) refuerza y amplía los canales legales que ya existen en el país. Aporta tres pilares fundamentales: 1. Acceso a la Información Ambiental 2. Participación Pública en Decisiones Ambientales 3. Acceso a la Justicia y Protección a Defensores Ambientales

Fuentes

1. Ley 134 de 1994

• URL: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=330>

• Regula mecanismos de participación ciudadana

2. Ley 850 de 2003

• URL: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=10570>

• Regula las veedurías ciudadanas

3. Ley 1712 de 2014

• URL: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56884>

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS:

• Derecho constitucional de participación ciudadana

• Veedurías ciudadanas legalmente reconocidas

• Acceso garantizado a información pública

4. [https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30044823#:~:text=\(24\)%20folios.-,PROYECTO%20DE%20LEY,4%20de%20marzo%20de%202018.](https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30044823#:~:text=(24)%20folios.-,PROYECTO%20DE%20LEY,4%20de%20marzo%20de%202018.)

¿Existe un canal oficial, accesible, seguro y funcional para que las personas o las comunidades presenten quejas relacionadas con las actividades de la minería artesanal y a pequeña escala o los impactos ambientales asociados?

1.0

Criterio 35

Justificación

Sí. Colombia dispone de varios canales oficiales, accesibles y seguros para denunciar actividades de minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) o sus impactos ambientales, gestionados por entidades de justicia, control y ambiente.

La Fiscalía General de la Nación cuenta con una Unidad de Medio Ambiente que recibe denuncias sobre minería ilegal, contaminación o tráfico de mercurio a través de la línea 122, el portal ciudadano y sedes locales.

La Procuraduría General de la Nación ofrece el Sistema de Quejas y Denuncias en Línea (www.procuraduria.gov.co), que garantiza confidencialidad y seguimiento digital. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) posee un formulario en línea (www.anla.gov.co/denuncias-ambientales) y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) gestionan denuncias sobre daños ambientales o minería ilegal mediante sus portales institucionales (p. ej. CORPOAMAZONIA). La Agencia Nacional de Minería (ANM) recibe alertas sobre actividades irregulares o sin licencia en su Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) (www.anm.gov.co). Finalmente, el Ministerio de Ambiente mantiene la línea nacional 01 8000 11 3340 contra el tráfico de fauna, y la Policía Nacional permite denuncias ambientales por la línea 123 o la app “ADenunciar”.

En conjunto, estos canales garantizan acceso ciudadano, confidencialidad y trazabilidad de denuncias ambientales, incluyendo las relacionadas con la MAPE.

Fuentes

1. Procuraduría General de la Nación

• URL: <https://www.procuraduria.gov.co/>

• Sistema de quejas y denuncias en línea

2. Fiscalía General de la Nación

• URL: <https://www.fiscalia.gov.co/>

• Recepción de denuncias por delitos ambientales

3. ANLA

• URL: <https://www.anla.gov.co/>

• Sistema de atención al ciudadano

¿Existen procesos de consulta pública con las comunidades afectadas en las decisiones relacionadas con la minería?

1.0

Criterio 36

Justificación

Colombia tiene procesos obligatorios de consulta pública para decisiones mineras. La consulta previa para comunidades indígenas y afrocolombianas está establecida en la Constitución y regulada por el Decreto 1320 de 1998 [14]. Para licencias ambientales, el Decreto 1076 de 2015 establece procesos de participación ciudadana y audiencias públicas [15]. La Ley 99 de 1993 también establece mecanismos de participación en decisiones ambientales [16].

Fuentes

1. Decreto 1320 de 1998

• URL: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1392>

• Regula la consulta previa

2. Decreto 1076 de 2015

• URL: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78153>

• Establece participación ciudadana en licenciamiento ambiental

3. Ley 99 de 1993

• URL: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=297>

• Mecanismos de participación en decisiones ambientales

¿Se tienen en cuenta las quejas de la sociedad civil en los procesos de autorización o evaluación de los proyectos mineros?

1.0

Criterio 37

Justificación

Las denuncias y observaciones de la sociedad civil son consideradas en los procesos de autorización minera y ambiental en Colombia. El Decreto 1076 de 2015 establece que las autoridades ambientales deben considerar las observaciones ciudadanas en el proceso de evaluación de licencias ambientales [15]. La Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo) establece el derecho de participación en actuaciones administrativas [17].

Fuentes

1. Decreto 1076 de 2015

• URL: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78153>

• Consideración de observaciones ciudadanas en licenciamiento

2. Ley 1437 de 2011

• URL: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41249>

• Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

¿Los programas nacionales sobre la minería artesanal y a pequeña escala incluyen medidas específicas para apoyar la participación de las mujeres, los pueblos indígenas o las comunidades tradicionales?

0.0

Criterio 38

Justificación

Los programas nacionales sobre MAPE en Colombia incluyen algunos elementos de enfoque diferencial, pero no de manera comprehensiva. La Ley 2250 de 2022 reconoce la minería tradicional y establece procedimientos diferenciados, pero no incluye medidas específicas detalladas para mujeres, pueblos indígenas o comunidades

tradicionales [1]. Algunos programas como la Better Gold Initiative incluyen criterios de equidad de género y participación de comunidades, pero no constituyen programas nacionales oficiales [2].

Fuentes

1. Ley 2250 de 2022

• URL: <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=125438>

• Reconoce minería tradicional pero sin medidas específicas detalladas

2. Better Gold Initiative

• URL: <https://ororesponsable.org/>

• Incluye criterios de equidad de género

LIMITACIONES IDENTIFICADAS:

• Falta de medidas específicas comprehensivas

• Enfoque diferencial limitado en programas nacionales

• Necesidad de mayor inclusión de grupos vulnerables

[Continuará con las secciones J, K, L y M en el siguiente segmento del análisis]

¿Existen protocolos para la atención y protección de las víctimas y testigos de delitos relacionados con la minería ilegal o derivados de ella? *Se puede otorgar 0,5 en los casos en que existan programas generales de protección de testigos y víctimas, pero no específicos para la minería ilegal.

0.5

Criterio 39

Justificación

Colombia dispone de un Programa de Protección a Víctimas y Testigos coordinado por el Estado. Inicialmente concebido en el marco de la Ley de Justicia y Paz, este programa es articulado con la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fiscalía General, y busca salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de personas amenazadas por colaborar con la justicia. Colombia cuenta con protocolos de protección y fuerzas especializadas para atender a quienes resultan amenazados por denunciar o testificar contra redes criminales, pero no hay protocolo o legislación específica para las redes de minería ilegal

Fuentes

<https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/Protecci%C3%B3n-a-V%C3%ADctimas-.aspx#:~:text=%E2%80%A2%20El%20Programa%20de%20Protecci%C3%B3n,procesos%20para%20salir%20del%20pa%C3%AAs>

<https://www.policia.gov.co/noticia/hacemos-frente-mineria-ilegal#:~:text=La%20operaci%C3%B3n%20liderada%20por%20el,la%20extracci%C3%B3n%20ilegal%20del%20mineral>

<https://savvialegal.com/2024/05/16/articulo-de-opinion-la-mineria-ilegal-y-el-lavado-de-activos-en-colombia/#:~:text=capacidades%20para%20detectar%20operaciones%20sospechosas,pol%C3%ADtica%20al%20m%C3%A1s%20alto%20nivel>

I. Apoyo a las iniciativas de minería sostenible

Puntuación: 0.62 / 1.00

¿Existen programas públicos que apoyen la formalización mediante incentivos y el desarrollo de capacidades para los mineros artesanales de oro?

1.0

Criterio 40

Justificación

Colombia cuenta con programas públicos específicos para respaldar la formalización de mineros de MAPE. La Ley 2250 de 2022 establece un marco especial para la legalización y formalización minera, incluyendo procedimientos diferenciados y programas de acompañamiento [1]. El Ministerio de Minas y Energía ha desarrollado programas de formalización que incluyen asistencia técnica, capacitación y apoyo para obtener títulos mineros y licencias ambientales. Además, el país participa en la Better Gold Initiative que proporciona asistencia técnica integral a organizaciones mineras [2].

Fuentes

1. Ley 2250 de 2022

•URL: <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=125438>

•Artículo 4: Establece ruta para legalización y formalización minera

•Artículo 6: Programa de Trabajo y Obra Diferencial (PTOD)

2. Ministerio de Minas y Energía - Programas de Formalización

•URL: <https://www.minenergia.gov.co/>

•Programas específicos de acompañamiento y capacitación

3. Better Gold Initiative - Asistencia Técnica

•URL: <https://ororesponsable.org/>

•Asistencia técnica integral y empresarial a organizaciones mineras

¿Existen mecanismos de financiación accesibles promovidos por el Estado para apoyar prácticas sostenibles como alternativa a la minería artesanal y a pequeña escala de oro, que no es sostenible?

0.0

Criterio 41

Justificación

Colombia tiene algunos mecanismos de financiamiento para apoyar prácticas sostenibles, pero no específicamente diseñados como alternativas a la MAPE no sostenible. El Fondo Nacional de Regalías puede financiar proyectos de desarrollo sostenible en regiones mineras [18]. Programas como el de Sustitución de Cultivos Ilícitos del PNIS incluyen alternativas productivas, pero no están específicamente dirigidos a mineros de MAPE.

Fuentes

1. Sistema General de Regalías

•URL: <https://www.sgr.gov.co/>

•Financiamiento para proyectos de desarrollo en regiones mineras

2. PNIS - Programa Nacional Integral de Sustitución

•URL: <https://www.presidencia.gov.co/pnis>

•Alternativas productivas para comunidades

3. Better Gold Initiative - Fondo Oro Responsable

•URL: <https://ororesponsable.org/>

•Fondo para proyectos sociales y ambientales (iniciativa internacional)

LIMITACIONES IDENTIFICADAS:

•Mecanismos no específicamente dirigidos a alternativas a MAPE

•Falta de programas estatales específicos para transición productiva

•Acceso limitado a financiamiento para pequeños mineros

¿Se promueven las tecnologías más seguras y libres de mercurio mediante incentivos o programas de apoyo?

0.0

Criterio 42

Justificación

Colombia promueve tecnologías libres de mercurio principalmente a través de proyectos puntuales y cooperación internacional, pero no tiene un programa nacional institucionalizado comprehensivo. El país participa en el proyecto Planet GOLD del PNUD que promueve tecnologías libres de mercurio [19]. La Ley 1658 de 2013 prohíbe el uso de mercurio en minería, lo que indirectamente promueve tecnologías alternativas, pero no establece incentivos específicos para su adopción [20].

Fuentes

1. Proyecto Planet GOLD - PNUD

• URL: <https://www.planetgold.org/>

• Promueve tecnologías libres de mercurio en MAPE

2. Ley 1658 de 2013

• URL: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53781>

• Prohíbe uso de mercurio en minería

3. Better Gold Initiative

• URL: <https://ororesponsable.org/>

• Incluye promoción de tecnologías más seguras

LIMITACIONES IDENTIFICADAS:

• Promoción principalmente a través de proyectos puntuales

• Falta de programa nacional institucionalizado

• Incentivos limitados para adopción de tecnologías alternativas

¿Se incluye específicamente a las mujeres, las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas en las iniciativas de minería artesanal y a pequeña escala sostenibles?

0.5

Criterio 43

Justificación

Las mujeres y pueblos indígenas están parcialmente incluidos en algunas iniciativas sostenibles de MAPE, pero no de manera comprehensiva en todas las políticas nacionales. La Better Gold Initiative incluye criterios específicos de equidad de género y participación de comunidades indígenas [2]. La consulta previa para pueblos indígenas está establecida constitucionalmente, pero no hay programas específicos que integren sistemáticamente a mujeres y pueblos indígenas en iniciativas sostenibles de MAPE a nivel nacional.

Fuentes

1. Better Gold Initiative - Criterios SBGA

• URL: <https://ororesponsable.org/>

• Incluye criterios de equidad de género y participación comunitaria

2. Constitución Política de 1991

• Establece consulta previa para pueblos indígenas

3. Decreto 1320 de 1998

• URL: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1392>

• Regula consulta previa

¿Existen programas gubernamentales que permitan colaborar con ONG, instituciones académicas o agencias internacionales para promover prácticas sostenibles de minería artesanal y a pequeña escala?

1.0

Criterio 44

Justificación

Colombia tiene múltiples programas gubernamentales de colaboración con ONG, instituciones académicas y agencias internacionales para promover prácticas sostenibles en MAPE. El Ministerio de Minas y Energía colabora oficialmente con la Better Gold Initiative, que incluye alianzas con múltiples organizaciones [2]. El país colabora con

USAID a través del programa "Oro Legal", con el PNUD en el proyecto Planet GOLD, y con la Alliance for Responsible Mining (ARM) [21].

Fuentes

1. *Better Gold Initiative - Alianzas*

• URL: <https://ororesponsable.org/>

• *Colaboración oficial del Ministerio de Minas con múltiples organizaciones*

2. *USAID Oro Legal*

• *Programa de cooperación para formalización minera*

3. *Planet GOLD - PNUD*

• URL: <https://www.planetgold.org/>

• *Proyecto de cooperación internacional*

4. *Alliance for Responsible Mining (ARM)*

• URL: <https://www.responsiblemines.org/>

• *Aliado estratégico en Colombia*

¿Existen mecanismos de protección claros para las personas que trabajan en zonas mineras?

0.5

Criterio 45

Justificación

Colombia tiene algunos mecanismos de protección para personas que trabajan en zonas mineras, principalmente a través del Programa de Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero no son específicos para trabajadores mineros y su cobertura es limitada.

Fuentes

1. *Unidad Nacional de Protección (UNP)*

• URL: <https://www.unp.gov.co/>

• *Programa de protección para personas en riesgo*

2. *Ministerio del Trabajo*

• *Regulaciones de seguridad y salud ocupacional*

• URL: <https://www.mintrabajo.gov.co/>

¿Existe algún reconocimiento o promoción por parte del gobierno de los esquemas de certificación internacionales?

1.0

Criterio 46

Justificación

El gobierno colombiano reconoce y promueve activamente esquemas de certificación internacional. El Ministerio de Minas y Energía es contraparte oficial de la Better Gold Initiative, que trabaja con estándares internacionales como Fairmined y CRAFT [2]. La Alliance for Responsible Mining (ARM), organización detrás del estándar Fairmined, es aliado estratégico de la BGI en Colombia. Además, el código CRAFT ha sido piloteado en sitios de oro artesanal en Colombia [4].

Fuentes

1. *Better Gold Initiative*

• URL: <https://ororesponsable.org/>

• *El Ministerio de Minas y Energía es contraparte oficial*

2. *Alliance for Responsible Mining*

• URL: <https://www.responsiblemines.org/>

• *Aliado estratégico en Colombia para BGI y creador del estándar Fairmined*

3. *CRAFT Code*

•URL: <https://www.responsiblemines.org/en/2024/10/craft-code-2-1/>

•Ha sido piloteado en sitios de oro artesanal en Colombia

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS:

•Participación oficial del gobierno en iniciativas internacionales

•Alianzas estratégicas con organizaciones certificadoras

•Piloteaje de códigos internacionales en territorio nacional

¿Existe algún incentivo gubernamental para la adopción de la certificación oro?

1.0

Criterio 47

Justificación

En Colombia no existen incentivos gubernamentales directos y específicos destinados a promover la adopción de certificaciones de oro responsable. Sin embargo, el país participa en esquemas internacionales de incentivos económicos vinculados a la producción certificada y formalizada.

La principal iniciativa en funcionamiento es la Better Gold Initiative (BGI), una alianza público-privada entre la Swiss Better Gold Association (SBGA) y la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO), en la cual el Ministerio de Minas y Energía de Colombia actúa como contraparte oficial. A través de este mecanismo, los mineros formalizados y certificados reciben una prima de desarrollo de 1,00 USD por gramo de oro responsable, destinada en un 70 % a proyectos sociales y ambientales comunitarios y en un 30 % al fortalecimiento productivo de las operaciones mineras.

Fuentes

1. Better Gold Initiative - Sistema de Incentivos

•URL: <https://ororesponsable.org/>

•Prima de \$1.00 por gramo de oro responsable, con 70% para proyectos sociales/ambientales

2. Ley 2250 de 2022

•URL: <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=125438>

J. Integración de la estrategia de remediación y biodiversidad

Puntuación: 0.67 / 1.00

¿Está reconocida la minería artesanal y a pequeña escala de oro en la Estrategia y Plan de Acción Nacional de Biodiversidad (NBSAP) del país?

0.5

Criterio 48

Justificación

La minería está reconocida como una amenaza a la biodiversidad en los documentos de política nacional, pero no hay un reconocimiento específico y detallado de la MAPE en la Estrategia Nacional de Biodiversidad. La Política Nacional de Biodiversidad y el Plan Nacional de Desarrollo mencionan la minería como factor de presión sobre ecosistemas [22]. El Instituto Humboldt y el SINCHI han realizado estudios sobre impactos de la minería en biodiversidad, pero la integración específica de MAPE en la estrategia nacional de biodiversidad es limitada [23].

Fuentes

1. Política Nacional de Biodiversidad

•URL: <https://www.minambiente.gov.co/>

•Reconoce minería como amenaza a biodiversidad

2. Instituto Humboldt

•URL: <http://www.humboldt.org.co/>

•Estudios sobre impactos de minería en biodiversidad

3.SINCHI

•URL: <https://www.sinchi.org.co/>

•Investigación sobre minería en ecosistemas amazónicos

¿Cuenta el país con programas, objetivos o mecanismos de financiación específicos para la restauración de los ecosistemas en las zonas afectadas por la minería artesanal y a pequeña escala de oro?

0.5

Criterio 49

Justificación

Colombia cuenta con políticas, programas y mecanismos de financiamiento orientados a la restauración de ecosistemas degradados, aunque no existe un programa nacional específico dirigido exclusivamente a las áreas afectadas por la minería artesanal y en pequeña escala de oro (MAPE).

El Plan Nacional de Restauración 2015–2030, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente), establece metas generales de restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas estratégicos, incluyendo áreas impactadas por actividades extractivas. Sin embargo, este instrumento no identifica de manera explícita las zonas degradadas por la MAPE ni define líneas de financiamiento específicas para ellas.

Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) ejecutan programas de restauración ecológica regionales financiados con recursos propios, regalías ambientales y cooperación internacional. Estas acciones han incluido intervenciones en territorios afectados por la minería aurífera, pero se desarrollan de manera fragmentada, descentralizada y sin un marco coordinador nacional.

Fuentes

1. Plan Nacional de Restauración

•URL: <https://www.minambiente.gov.co/>

•Metas generales de restauración de ecosistemas

2. Decreto 1076 de 2015

•URL: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78153>

•Obligaciones de restauración en licencias ambientales

3. Corporaciones Autónomas Regionales

•Programas regionales de restauración

¿Existen requisitos o directrices para la restauración, la rehabilitación o la compensación de las zonas degradadas?

1.0

Criterio 50

Justificación

Colombia tiene requisitos claros para restauración, remediación y compensación de áreas degradadas. El Decreto 1076 de 2015 establece obligaciones específicas de restauración y compensación en las licencias ambientales [15]. La Resolución 1517 de 2012 establece el Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad [25]. Además, las licencias ambientales incluyen obligatoriamente planes de desmantelamiento y abandono

Fuentes

1. Decreto 1076 de 2015

•URL: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78153>

•Artículo 2.2.2.3.9.2: Plan de desmantelamiento y abandono obligatorio

2. *Resolución 1517 de 2012*

•URL: <https://www.minambiente.gov.co/>

•Manual para asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad

3. *Ley 685 de 2001*

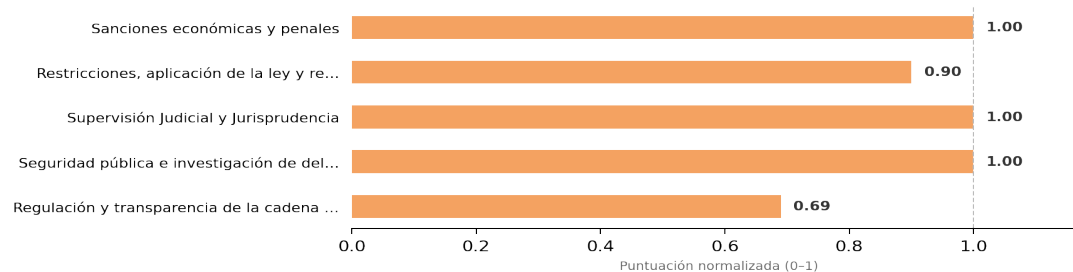
•URL: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9202>

4. *Plan Integral de Contención de la Deforestación 2023 – 2026*

Ley de Pasivos Ambientales (Ley 2320 de 2023)[AP1]

[AP1]<https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2025/03/Plan-Integral-Contencion-Deforestacion-2023-2026.pdf>

Puntuaciones por categoría



Marcador de Políticas Mineras Amazónicas

Liderado por Amazon Conservation Association · amazonconservation.org

En colaboración con: Pulitzer Center · Rainforest Investigations Network · Earth Genome